TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1489-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 58 (TCE), reclama don Mauricio Segundo Arriagada Fuentes, Administrador Electoral de don Leonel Edgardo Arriagada Fuentes, candidato a Alcalde por Collipulli en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2402 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°1: Se declaró una solicitud de reembolso por concepto de crédito con mandato por $500.000, según se advirtió del sistema de rendición online y de la cuenta electoral, sin adjuntar documento sustentatorio de respaldo ni constar su registro en la declaración de ingresos y gastos;

b) Observaciones N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6: Se refieren a gastos observados por carecer de documentación suficiente para acreditar el gasto. En el caso de las observaciones N°3, N°4, N°5 y N°6, además, se reprochó que se solicitó reembolso respecto de cada uno de ellos, pese a estar sustentados en documentos tributarios con condición de pago "contado";

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones y, en consecuencia, por aprobada su cuenta general de ingresos y gastos.

Funda su reclamación en que la categorización de los gastos solicitados para reembolso fue errónea, ya que los gastos fueron solventados mediante aportes personales del candidato depositados previamente en la cuenta bancaria habilitada por el Servicio Electoral y que los gastos observados fueron debidamente acreditados al momento de rendir la cuenta electoral;

4°) Que, en relación con la observación N°2, referida a un gasto por "servicios de fotografía, videos y administración

de redes sociales" por $1.900.000, el reclamante acompañó a fojas 63 un informe de prestación de servicios de proveedor que detalla las actividades realizadas (cobertura fotográfica, producción audiovisual, gestión de redes sociales, apoyo estratégico y coordinación de comunicaciones) junto con un grupo de fotografías de publicaciones en redes sociales, volantes invitando a actividades de campaña y propaganda alusiva al candidato, que acreditan la efectiva prestación de los servicios y su vinculación con la campaña electoral, permitiendo satisfacer el requerimiento de información para efectos de fiscalizar el gasto electoral en los términos requeridos por el artículo 47 de la Ley N°19.884;

5°) Que, acerca de las observaciones N°1, N°3, N°4, N°5 y N°6, los antecedentes aportados por la candidatura resultan insuficientes para tener por subsanadas las observaciones, toda vez que no constan en autos los documentos requeridos por el Servicio Electoral que permitan satisfacer el requerimiento de información formulado de conformidad al artículo 49 de la Ley N°19.884, a saber, el documento de otorgamiento de préstamo bancario y mandato especial suscrito con la institución financiera adscrita a la Comisión para el Mercado Financiero, así como la documentación de respaldo referida a las adquisiciones contenidas en los gastos reparados en las observaciones señaladas, lo que impide tener por acreditadas las partidas respectivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley N°19.884;

6°) Que el gasto rechazado excede el umbral del 20%, lo que da lugar a una omisión grave que autoriza el rechazo de la cuenta de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 58 (TCE), por don Mauricio Segundo Arriagada Fuentes, Administrador Electoral de don Leonel Edgardo Arriagada Fuentes, candidato a Alcalde por Collipulli en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2402 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, ***sólo en cuanto*** se tiene por subsanada la

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

observación N°2.

En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1489-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1489-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

DEF6296F-26D8-492B-BE43-7C7B184B73F4
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.